

## 07-email-eltern-an-schule.eml

---

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Von     | eltern.reben@example                                    |
| An      | schulleitung@lindenhof.de                               |
| Datum   | Wed, 20 May 2026 08:12:00 +0000                         |
| Betreff | Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss |

Sehr geehrte Frau Direktorin,

wir bitten um Übersendung des Konferenzprotokolls, der Chat-/Video-Unterlagen und der Rechtsgrundlage für den Unterrichtsausschluss. Amalia sitzt seit drei Tagen zu Hause und erhält nur Arbeitsblätter.

Mit freundlichen Grüßen

Familie Reben

## 10-posteingangsregister-schulakte.csv

---

**Eingang**

2026-05-28 17:42

**Datum Dokument**

2026-05-05

**Absender**

Lindenhof-Gymnasium

**Dokument**

Schreiben Unterrichtsausschluss und Schulwechsel

**Originalform**

DOCX-Ausdruck mit Umschlag

**Seiten**

2

**Verwahrort**

Originalumschlag Fach 2026-SCH-188

**Bemerkung**

Zugang laut Eltern am 6. Mai 2026

---

**Eingang**

2026-05-28 17:48

**Datum Dokument**

2025-08-12

**Absender**

Lindenhof-Gymnasium

**Dokument**

Förderplan und Nachteilsausgleich

**Originalform**

PDF-Kopie

**Seiten**

4

**Verwahrort**

Elektronische Akte Unterordner Schule

**Bemerkung**

Unterschriften Klassenleitung und Eltern vorhanden

---

**Eingang**

2026-05-28 17:53

**Datum Dokument**

2026-03-19

**Absender**

Praxis Dr. Anke Mertens

**Dokument**

Fachärztliche Stellungnahme

**Originalform**

Kopie Papier

**Seiten**

3

**Verwahrort**

Original bei Eltern

**Bemerkung**

Eingangsstempel der Schule fehlt

---

**Eingang**

2026-05-28 18:02

**Datum Dokument**

2026-04-21

**Absender**

Amalia Reben

**Dokument**

Klassenchat Auszug

**Originalform**

JPG vom Mobiltelefon

**Seiten**

2 Dateien

**Verwahrort**

Beweismittelordner schreibgeschützt

**Bemerkung**

Vollständiger Export noch anzufertigen

---

**Eingang**

2026-05-28 18:10

**Datum Dokument**

2026-05-18

**Absender**

Katrin Reben

**Dokument**

E-Mail Akteneinsicht und Beschulung

**Originalform**

EML

**Seiten**

1

**Verwahrort**

Elektronische Akte E-Mail

**Bemerkung**

Header und Versandzeit vorhanden

---

**Eingang**

2026-05-29 09:15

**Datum Dokument**

2026-05-27

**Absender**

Elternvertreterin Nina Rausch

**Dokument**

Protokollauszug Klassenkonferenz

**Originalform**

PDF-Scan

**Seiten**

2

**Verwahrort**

Elektronische Akte Schule

**Bemerkung**

Herkunft und Vollständigkeit noch zu klären

---

**Eingang**

2026-05-29 11:06

**Datum Dokument**

2026-05-29

**Absender**

Lindenhof-Gymnasium

**Dokument**

Portalexport Aufgaben und Fehlzeiten

**Originalform**

XLSX

**Seiten**

1 Datei

**Verwahrort**

Elektronische Akte Schule

**Bemerkung**

Stand 29. Mai 2026 10:52 Uhr

---

**13-anlagenindex.csv**

---

| Datei                                                    | Typ  | Relevanz |
|----------------------------------------------------------|------|----------|
| 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss<br>tand.docx       | DOCX | hoch     |
| 03-normenkette-livecheck.docx                            | DOCX | hoch     |
| 04-schreiben-schulleitung-unterricht<br>sausschluss.docx | DOCX | hoch     |
| 05-fehlzeiten-noten-nachteilsausglei<br>ch.xlsx          | XLSX | hoch     |
| 06-foerderplan-und-schulpsychologi<br>e.pdf              | PDF  | hoch     |
| 07-email-eltern-an-schule.eml                            | EML  | hoch     |
| 08-klassenchat-auszug.jpg                                | JPG  | mittel   |
| 09-klassenkonferenz-protokoll-ausz<br>ug.pdf             | PDF  | mittel   |
| 10-posteingangsregister-schulakte.c<br>sv                | CSV  | hoch     |
| 11-entwurf-widerspruch-eilantrag.do<br>cx                | DOCX | mittel   |
| 12-offene-punkte.docx                                    | DOCX | mittel   |
| 13-anlagenindex.csv                                      | CSV  | mittel   |
| 14-besprechungsunterlage.pdf                             | PDF  | hoch     |

**05-fehlzeiten-noten-nachteilsausgleich.xlsx**

---

**Tabellenblatt: Fehlzeiten**

| Datum      | Grund              | entschuldigt | Bemerkung                 |
|------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| 2026-03-12 | Migräne            | ja           | Attest                    |
| 2026-04-18 | Konflikt nach Chat | unklar       | Klassenleitung informiert |

**Tabellenblatt: Noten**

| Fach     | Stand | Problem                                      |
|----------|-------|----------------------------------------------|
| Deutsch  | 4-    | LRS-Ausgleich unklar                         |
| Mathe    | 3     | keine Auffälligkeit                          |
| Englisch | 5     | mündliche Mitarbeit nach<br>Ausschluss fehlt |

## Klassenchat 9b

Schüler

Das Video war nicht von Amalia, sie hat es nur weitergeleitet.

Schule

Bitte keine weiteren Screenshots im Klassenchat.

Schüler

Aber die anderen posten weiter Memes über sie.

RA

Beweise sichern, nicht weiter verteilen.

Bilddatei: 08-klassenchat-auszug.jpg



# Chronologie Amalia Reben

Lindenhof-Gymnasium · Stand 29. Mai 2026

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolle | Dr. Petra Lindemark / Fristenreferat J. Weigand                              |
| Grundlage | Elterngespräch, Schulschreiben, Portalexport, Chatbilder und Protokollauszug |
| Vorbehalt | Fristbeginn und Rechtsqualität nach vollständiger Schulakte erneut bestimmen |

## 1. Ereignislinie

| Datum           | Ereignis                                                                 | Quelle             | Offener Punkt                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 12. August 2025 | Förderplan und LRS-Nachteilsausgleich für das Schuljahr dokumentiert     | Förderplan         | Umfang je Fach und Fortschreibung                    |
| 3. Februar 2026 | Erstes protokolliertes Konfliktgespräch in Klasse 8 b                    | Elternportal       | Gesprächsnotiz der Schule fehlt                      |
| 19. März 2026   | Fachärztliche Stellungnahme zur Aufmerksamkeitsstörung                   | Kopie der Eltern   | Eingang bei Schule und konkrete Empfehlung           |
| 11. April 2026  | Klassenleitung meldet Unterrichtsstörung und Handybenutzung              | Portalnachricht    | Beteiligte und pädagogische Reaktion                 |
| 21. April 2026  | Handyvideo wird im Klassenchat weitergeleitet                            | Chatbild           | Urheber, vollständiger Verlauf und vorheriger Streit |
| 24. April 2026  | Schule bittet Eltern kurzfristig zum Gespräch                            | E-Mail             | Teilnehmer und Gesprächsprotokoll                    |
| 27. April 2026  | Gespräch mit Schulleitung; Eltern berichten über Mobbing                 | Elternnotiz        | Schulseitige Niederschrift fehlt                     |
| 5. Mai 2026     | Schulleitung übersendet Unterrichtsausschluss und empfiehlt Schulwechsel | Brief und Umschlag | Zugang, Rechtsgrundlage, Dauer und Anhörung          |
| 6. Mai 2026     | Aufgabenversorgung über Schulportal beginnt                              | Portalexport       | Lücken in Mathematik und Englisch                    |
| 18. Mai 2026    | Eltern beantragen Akteneinsicht und Rückkehr in den Unterricht           | E-Mail 07          | Eingang und Bescheidung                              |
| 27. Mai 2026    | Klassenkonferenz berät Schulwechsel; Förderplan nicht im Auszug erwähnt  | Protokollauszug    | Vollständiges Protokoll und Beschlusskompetenz       |
| 28. Mai 2026    | Mandatsaufnahme                                                          | Aktennotiz 01      | Vollmacht und Identitätsunterlagen eingegangen       |
| 3. Juni 2026    | Biologietest weiterhin im Portal eingetragen                             | Portal-Screenshot  | Teilnahme, Ersatztermin und Materialzugang           |
| 8. Juni 2026    | Nächste reguläre Klassenkonferenz                                        | Schulkalender      | Tagesordnung und mögliche Entscheidung               |

## 2. Fristen- und Sofortkontrolle

| Vorgang                 | Auslöser               | Arbeitsstand                                                    | Wiedervorlage           |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Akteneinsicht           | Elternmail 18. Mai     | Erinnerung mit Vollmacht vorbereitet                            | 30. Mai 2026            |
| Unterricht und Aufgaben | Ausschluss seit 6. Mai | Schriftliche Zwischenregelung angefordert                       | 30. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| Rechtsbehelf            | Schreiben vom 5. Mai   | Frist und statthafter Weg nach Landesrecht und Aktenlage prüfen | 2. Juni 2026            |
| Biologietest            | Portaleintrag 3. Juni  | Teilnahme und Nachteilsausgleich schriftlich klären             | 1. Juni 2026            |
| Klassenkonferenz        | Termin 8. Juni         | Unterlagen und Anhörung vorab sichern                           | 4. Juni 2026            |

## 3. Dokumentierte Widersprüche

Das Schreiben der Schulleitung spricht von einem Ausschluss „bis zur Klassenkonferenz“, während der Portalzugang weiterhin Prüfungen und Abgaben ausweist. Die Schule soll Beginn, Ende, Beschulungsform und Prüfungsfolgen schriftlich erklären.

Der Klassenkonferenz-Auszug bezeichnet Amalia als Urheberin des Videos; der vorgelegte Chat zeigt nur eine Weiterleitung. Der vollständige Verlauf und die Originaldatei fehlen.

Die Schule nennt wiederholte Fördergespräche, die Eltern verfügen aber nur über den Förderplan aus August 2025. Weitere Gesprächsvermerke sind Teil des Akteneinsichtsgesuchs.

**J. Weigand · Fristenreferat · Zweitkontrolle Dr. Petra Lindemark**



# Normenkette — Live-Check für Lindenhof-Gymnasium, Unterrichtsausschluss und drohenden Schulwechsel

## Vorgehen

Schulrechtliche Mandate haben drei Besonderheiten: (1) Landesrechtliche Vielfalt (16 SchulG), (2) hohe Eilbedürftigkeit (laufender Schulalltag betroffen), (3) regelmäßige Verzahnung mit Behindertengleichstellung und Eingliederungshilferecht (SGB IX).

Im konkreten Fall: 14-jährige Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Verfahrensstand: **Unterrichtsausschluss** nach **Mobbingvorwurf**, in dessen Mittelpunkt ein **Handyvideo** steht; zugleich Streit über **Ganztagsbetreuung** und ein vom Lindenhof-Gymnasium angekündigter **Schulwechsel**.

## Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 7 Abs. 1 GG** — Schulhoheit des Staates; Grenzen aus Grundrechten der Schülerin und der Eltern.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Verbot der Benachteiligung wegen Behinderung; einschlägig wegen ADHS/LRS.
- **Art. 6 Abs. 2 GG** — elterliches Erziehungsrecht; Mitwirkungspflicht der Schule bei Ordnungsmaßnahmen.
- **Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG** — Allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere bei Handyvideo (Bildaufnahme, Verbreitung über Schul-Chat).
- **UN-BRK Art. 24** — Recht auf inklusive Bildung.

## Stufe 2: Bundesland und aktuelles Schulgesetz

- **Bundesland aus Aktenstück 04 (Schreiben der Schulleitung) verifizieren** — wir vermuten ein Bundesland mit Lindenhof-Gymnasium, müssen das aber konkret prüfen.
- Live-Check des einschlägigen **Schulgesetzes** (z. B. Hess. Schulgesetz, NRW SchulG, BayEUG, BW SchG) gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- Schlüsselparagraphen je Landesrecht:
- **Ordnungsmaßnahmen** (Unterrichtsausschluss bis Schulwechsel) — eskalierende Stufenleiter.
- **Nachteilsausgleich/Inklusion** (Anspruch, Verfahren, Beteiligung der Eltern).
- **Schülerbeförderung / Schulwegregelung** bei Schulwechsel.
- **Beteiligung der Schulkonferenz / Klassenkonferenz** vor Ordnungsmaßnahme.

## Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen** des Landes.
- **Verordnung über sonderpädagogische Förderung und Nachteilsausgleich.**
- **Datenschutzregelung** für Handyaufzeichnungen im Schulkontext (KMK-Empfehlungen, Landesdatenschutzgesetz).
- **Mediationsordnung** der Schule oder des Schulträgers, falls einschlägig.

## Stufe 4: Schulinterne Ordnung und Beschluss

- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium** (in aktueller Fassung).
- **Beschluss der Klassenkonferenz** zum Unterrichtsausschluss — Protokoll vollständig anfordern.
- **Beschluss der Gesamtkonferenz / Schulkonferenz**, falls bereits über Schulwechsel beraten wurde.

- **Förderplan und schulpsychologische Notiz** (Aktenstück 06) — für die Frage, ob das Mobbing-Verhalten im Zusammenhang mit ADHS steht.

#### **Stufe 5: Konkreter Bescheid und Verwaltungsakt**

- **Schreiben der Schulleitung Unterrichtsausschluss** vom (Datum aus Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG des jeweiligen Landes.
- **Anhörungsdocumentation:** Eltern und ggf. Schülerin nach § 28 VwVfG angehört? Beleg fehlt aktuell.
- **Drohung des Schulwechsels:** noch nicht förmlich beschlossen, aber in Aktenstück 04 angekündigt — Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten.

#### **Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist**

- **Widerspruch** nach § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe.
- **Widerspruchsbehörde:** Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klage** vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht (Sitz des Schulträgers).
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** (Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Unterrichtsausschluss) und ggf. § 123 VwGO (gegen drohenden Schulwechsel).

#### **Spezialthema 1: Handyvideo und Persönlichkeitsrecht**

- **Schülerin als Aufnehmende oder Aufgenommene?** Aktenstück 04 ist hier nicht eindeutig; bitte konkret aus den Schreiben der Schulleitung herauslesen.
- **Bildrechte / Datenschutz:** Unbefugte Aufnahme nach § 201a StGB; DSGVO-Verstoß bei Verbreitung; KUG bei Veröffentlichung.
- **Sanktionsstärke:** Bei Verbreitung in Schul-Chat ist die Tatschwere höher als bei reiner Aufzeichnung.
- **Verhältnismäßigkeit:** Unterrichtsausschluss und Schulwechsel sind eingreifend; gestufte Maßnahmen (Gespräch, Mediation, Klassenkonferenz, vorübergehender Ausschluss, dauerhafter Wechsel) müssen vorher ausgeschöpft sein.

#### **Spezialthema 2: Nachteilsausgleich (ADHS/LRS) und Mobbing-Verdacht**

- **Wechselwirkung:** ADHS kann impulsives Verhalten und Konfliktverhalten begünstigen — relevant für die Frage, ob die Mobbinghandlungen behinderungsbedingt sind.
- **Diskriminierungsverbot Art. 3 III 2 GG:** Wenn Sanktion auf behinderungsbedingtes Verhalten reagiert, kann sie rechtswidrig sein.
- **Angemessene Vorkehrungen** (UN-BRK Art. 2): Hat die Schule alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel (Schulbegleitung, Mediation, Förderkonferenz) tatsächlich genutzt?
- **Nachteilsausgleichsmaßnahmen** im Konfliktfall: ggf. Einzelfallregelung statt pauschaler Sanktion.

#### **Spezialthema 3: Ganztagsbetreuung**

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht; bei Wegfall durch Unterrichtsausschluss entstehen Folgefragen (Aufsicht, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung).
- **Eltern-Berufstätigkeit:** bei wegfallender Ganztagsbetreuung erheblicher praktischer Schaden — relevant für die Anordnungsgrund-Begründung im Eilantrag.

#### **Live-Quellen-Karte**

- Landesrechts-Datenbank des einschlägigen Bundeslandes.
- KMK-Empfehlungen zu Mobbing-Prävention in Schulen.

- bverwg.de und Landes-OVG für aktuelle Rechtsprechung zu Ordnungsmaßnahmen und Schulwechsel.
- Datenschutzaufsicht Land für KUG-/DSGVO-Frage bei Handyvideo.
- Verbände der Eltern und Selbsthilfe ADHS Deutschland e.V. (zentraler Hinweis-/Wissensgeber).

### **Quellenhygiene**

- Keine Az aus Modellwissen. Schulrechts-Rechtsprechung ist landesspezifisch — kein Übertrag ohne Prüfung der Übertragbarkeit.
- Bei UN-BRK auf den deutschen Anwendungsvorbehalt (BRK als gesetzliche, nicht verfassungsrechtliche Pflicht) hinweisen.
- Konkretes Bundesland und einschlägiges Schulgesetz aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

## **04-schreiben-schulleitung-unterrichtsausschluss.docx**

---

# Schreiben der Schulleitung

---

Die Schulleitung des Lindenhof-Gymnasiums teilt mit, dass Amalia Reben wegen eines Handyvideos und wiederholter Störungen bis zur Klassenkonferenz nicht am Unterricht teilnehmen soll. Zugleich wird ein Schulwechsel empfohlen.

Das Schreiben enthält keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unklar ist, ob es nur eine pädagogische Maßnahme, eine vorläufige Ordnungsmaßnahme oder ein Verwaltungsakt sein soll.

- Nachteilsausgleich LRS/ADHS wird nicht erwähnt
- Eltern wurden nur per Mail informiert
- Mobbingvorgeschichte fehlt

## Ergänzende Ausfertigung

### Anlass und Anhörung

Die Schulleitung der Gesamtschule Lindenhof bezieht sich auf Vorfälle am 11., 14. und 18. Mai 2026 in Klasse 7b. Genannt werden das Verlassen des Unterrichts, eine Auseinandersetzung im Treppenhaus und die Beschädigung eines Schließfachs. Klassenleitung, Schulsozialarbeit und Mutter wurden am 19. Mai von 08:10 bis 08:42 Uhr angehört.

Der Schüler erklärte, er habe den Ruheraum aufsuchen wollen und sei am Treppenabsatz festgehalten worden. Die Klassenleitung verwies auf eine abweichende Beobachtung zweier Schüler. Die schriftlichen Aussagen, der Förderplan und das Protokoll des Hilfeplangesprächs sind nicht vollständig beigelegt.

### Verfügung und Organisation

Das Schreiben ordnet den Unterrichtsausschluss für 23. bis 25. Mai 2026 an und benennt Abholung, Aufgabenübermittlung, Ansprechpartnerin und Rückkehrgespräch am 26. Mai um 07:45 Uhr. Ausfertigung: Schulleiterin Dr. Britta Lohse; Bearbeitung: Sekretariat Jana Riedel, Telefon 0201 558 214.



# Entwurf Widerspruch und Eilbitte

---

Namens der Eltern wird die Aufhebung des Unterrichtsausschlusses und hilfsweise die unverzügliche Beschulung mit Lernmaterial, Fördermaßnahmen und Schutzkonzept beantragt.

Die Rechtsqualität des Schreibens ist unklar. Vorsorglich wird Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt.

- Anhörung rügen
- Nachteilsausgleich einziehen
- Mobbing-Schutzpflichten prüfen

## Ergänzender Tatsachenvortrag

### Zeitlicher Ablauf

Der Entwurf ordnet jeden Vorfall nach Datum, Ort, Aufsichtsperson und vorhandenem Beleg. Er weist darauf hin, dass Förderplan vom 2. Februar, Hilfeplangespräch vom 6. April und kinderärztliche Empfehlung vom 9. Mai in der Schulakte nur teilweise wiedergegeben sind.

Die Mutter schildert den Telefonanruf des Sekretariats am 20. Mai um 12:36 Uhr und den Eingang des Schreibens am 21. Mai. Sie legt den Umschlag, eine eigene Gesprächsnotiz und die E-Mail der Schulsozialarbeiterin bei. Gegenteilige Wahrnehmungen der Lehrkräfte werden als streitig gekennzeichnet.

### Vorläufiges Begehren

Beantragt wird eine Entscheidung vor Beginn des Ausschlusszeitraums sowie Akteneinsicht in Aussagen, Konferenzunterlagen und Fördermaßnahmen. Der Entwurf enthält eine gesonderte Anlagenliste und lässt Gericht, Aktenzeichen und Unterschrift für die anwaltliche Endfassung offen.

## **12-offene-punkte.docx**

---

# Offene Punkte — Lindenhof-Gymnasium, 14-jährige Schülerin, Unterrichtsausschluss und drohender Schulwechsel

## Status

Stand: 02.06.2026. Mandanten: Erziehungsberechtigte einer 14-jährigen Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Auslöser: Mobbingvorwurf mit Handyvideo, daraufhin Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung; zugleich Streit über die Ganztagsbetreuung und Andeutung eines Schulwechsels. Beratung: Frau Anne-Marie Tönnesen (Familien- und Schulrecht).

## Offene Punkte

### 1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Schulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** aus dem Kopfbogen des Schreibens der Schulleitung (Aktenstück 04) zu verifizieren; danach Live-Check gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen:** stufenleiter-Regelung des Landes; Bedingungen für Unterrichtsausschluss und Schulwechsel.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie Nachteilsausgleich:** aktuelle Fassung mit etwaiger Übergangsregelung.
- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium:** konkrete schulinterne Verhaltensregeln, Eskalationsstufen, Mobbing-/Cybermobbing-Regelungen.

### 2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Schreiben Schulleitung Unterrichtsausschluss** (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG; greifbar als Klagegegenstand.
- **Beschluss Klassenkonferenz:** Vorbereitungshandlung; eigene Anfechtbarkeit verneint.
- **E-Mail-Verkehr Eltern ↔ Schule** (Aktenstück 07): kein Verwaltungsakt, aber Beweis für Beteiligungs- und Anhörungsfragen.
- **Drohung Schulwechsel:** noch nicht formell beschlossen; deshalb Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten (§ 123 VwGO).
- **Förderplan / Schulpsychologische Notiz** (Aktenstück 06): keine Außenwirkung, aber zentrale Beweisstücke für die Frage der behinderungsbedingten Verhaltensursache.

### 3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Widerspruchsfrist** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe Unterrichtsausschluss; konkretes Bekanntgabedatum aus Aktenstück 04.
- **Widerspruchsbehörde:** Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klagefrist:** 1 Monat nach Widerspruchsbescheid, beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht.
- **Eilrechtsschutz § 80 Abs. 5 VwGO** zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Unterrichtsausschlusses — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler, Diskriminierung wegen ADHS, Verhältnismäßigkeit), Anordnungsgrund (drohende Schulleistungsverluste, drohender Schulwechsel mit Folgewirkung).
- **§ 123 VwGO** zur einstweiligen Anordnung gegen den drohenden Schulwechsel.

#### 4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichtsanspruch** nach § 29 VwVfG: sofort stellen, da der Verfahrensstand für Eilrechtsschutz benötigt wird.
- **Fehlende Unterlagen:**
- Vollständiges **Klassenkonferenzprotokoll** mit Begründung des Unterrichtsausschlusses und Abstimmungsergebnis.
- **Schulpsychologische Stellungnahme** zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
- **Förderplan-Historie** (bisherige Förderkonferenzen, Beschlüsse, Umsetzungsdokumentation).
- **Handyvideo** als Beweisstück und alle damit zusammenhängenden Chat-Verläufe (mit Erlaubnis der Beteiligten oder über Schul-IT).
- **Beweise zur Verbreitung** (wer hat das Video wem geschickt, wann, mit welchem Kommentar).
- **Mediationsversuche der Schule** vor dem Ausschluss — Belege?
- **Vergleichsfälle:** Wie hat die Schule früher auf vergleichbare Vorfälle reagiert?

#### 5. Beweisthemen für unsere Position

- **Verhältnismäßigkeit:** Unterrichtsausschluss ist gravierender Eingriff. Schule muss zunächst mildere Mittel (Klassengespräch, Mediation, Einzelförderung, schulinterne Sanktion ohne Ausschluss) ausgeschöpft haben.
- **Wechselwirkung ADHS / Verhalten:** Inkriminiertes Verhalten muss vor dem Hintergrund der diagnostizierten ADHS bewertet werden (Diskriminierungsverbot, Verhältnismäßigkeit).
- **Anhörungsrecht** der Eltern und der Schülerin vor Ordnungsmaßnahme: § 28 VwVfG; bei Verletzung kann § 46 VwVfG-Heilung versagen.
- **Beteiligungsrechte** des Schulvertretungs-Gremiums und des Schulelternbeirats.
- **Schutz vor Cybermobbing:** Hat die Schule selbst die Mobbing-Prävention erfüllt? § 6 SchulG-Vorschriften zu Mobbing-Konzepten (je nach Land).
- **Handyvideo-Status:** Was zeigt das Video tatsächlich? Wer ist Aufnehmer, wer ist Aufgenommener? Welche Rolle spielte die Mandantenschülerin?

#### 6. Gegen-Angriffspunkte (interne Risikobewertung)

- **Verbreitung des Videos:** Wenn die Mandantenschülerin selbst das Video verbreitet hat, ist das eine gravierende Verfehlung (KUG, § 201a StGB, ggf. § 33 KUG / § 22 KUG).
- **Vorgeschichte:** gibt es frühere Vorfälle (Verwarnungen, Konferenzbeschlüsse)? Eskalationskette ist für Verhältnismäßigkeit entscheidend.
- **Beweislage zur Mobbing-Handlung:** Schule wird Zeugenaussagen vorbringen — gegenkonkret befragen.
- **Schwere des Vorfalls:** Wenn die Aufgenommene Person psychisch geschädigt ist, kann das Maßnahmenschwere rechtfertigen.

#### 7. Schnittstelle zur Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht prüfen.
- **Wegfall durch Unterrichtsausschluss:** Mit dem Ausschluss entfällt regelmäßig auch die Ganztagsbetreuung. Folge: Eltern müssen Betreuung organisieren, was bei beidseitiger Berufstätigkeit gravierend ist.
- **Argument für Anordnungsgrund** im Eilrechtsschutz: Vereinbarkeit Familie und Beruf.

#### Sofortmaßnahmen (heute)

1. **Akteneinsichtsanspruch** schriftlich an die Schulleitung, mit Bitte um Termin binnen 5 Werktagen.
2. **Widerspruch** gegen den Unterrichtsausschluss vorbereiten (Vorlage in 48 Stunden).

3. **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** fertig zum Einreichen, sobald das Schreiben der Schulleitung formal als Verwaltungsakt vollziehbar ist.
4. **Externes Gutachten** schulpсихologisch / kinder- und jugendpsychiatrisch zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
5. **Sicherung des Handyvideos** und der Chat-Verläufe — Forensik durch unabhängige Stelle, um Verfälschung auszuschließen.
6. **Mandantin Schülerin** und Eltern: detaillierte Sachverhaltsschilderung schriftlich, mit Versionsstand vor und nach dem Vorfall.
7. **Gespräch Schulleitung** als Vorbereitung einer einvernehmlichen Lösung (Mediation, Konfliktgespräch) als Alternative zum gerichtlichen Verfahren.

### **Risiken transparent benennen**

- Schulrechtliche Eilrechtsschutzverfahren werden teils restriktiv beschieden; Verwaltungsgerichte respektieren den weiten Beurteilungsspielraum der Schule.
- Bei nachgewiesener Verbreitung des Videos durch die Mandantenschülerin sinken die Erfolgsaussichten erheblich.
- Bei Bestätigung des Unterrichtsausschlusses ist die Schulleistungslücke ggf. nicht mehr aufholbar.
- Kosten: Eilverfahren ca. 1.500-3.000 EUR; Hauptsache zusätzlich 2.500-5.000 EUR. Rechtsschutzversicherung der Eltern prüfen.

## 06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

---

# Förderplan / Schulpsychologie

Amalia hat seit 2024 einen dokumentierten LRS-Nachteilsausgleich. Für 2026 ist zusätzlich ADHS abgeklärt, aber der Förderplan wurde nicht angepasst.

Die Notiz empfiehlt Strukturhilfen, keine Strafeskalation ohne Klärung des Mobbingkontextes.

| Punkt   | Stand           | Lücke                   |
|---------|-----------------|-------------------------|
| LRS     | anerkannt       | Zeugnisbemerkung prüfen |
| ADHS    | Verdacht/Attest | Maßnahme offen          |
| Mobbing | Chatverläufe    | Schutzkonzept fehlt     |

## 09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

---

# Klassenkonferenz Protokollauszug

Die Klassenkonferenz beschließt, der Schulleitung einen Schulwechsel nahezu legen. Eine förmliche Anhörung der Eltern ist im Protokoll nicht erkennbar.

Der Förderplan wird nicht diskutiert. Zwei Lehrkräfte erwähnen Mobbing, ohne dass daraus Maßnahmen folgen.

| TOP | Inhalt       | Problem           |
|-----|--------------|-------------------|
| 3   | Handyvideo   | Täterrolle unklar |
| 4   | Schulwechsel | Anhörung fehlt    |
| 5   | Förderplan   | nicht behandelt   |

## **14-besprechungsunterlage.pdf**

---

## Besprechung Reben · Lindenhof-Gymnasium

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin     | 2. Juni 2026, 16:30 Uhr                                                                            |
| Teilnehmer | Katrin und Michael Reben; Amalia Reben; Dr. Petra Lindemark                                        |
| Ziel       | Unterrichtssituation, Aktenlücken, Chatbelege und nächstes Schreiben abstimmen                     |
| Mitbringen | Mobiltelefon mit Originalchat, ärztliche Stellungnahme, Portalzugang, Umschlag des Schulschreibens |

### 1. Lage bei Besprechungsbeginn

| Punkt                 | Belegt                                                | Offen                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Unterrichtsausschluss | Schreiben vom 5. Mai und Aufgabenportal               | Dauer, Rechtsgrundlage, Anhörung und Prüfungsfolgen         |
| Handyvideo            | Zwei Chatbilder                                       | Originaldatei, vollständiger Verlauf, Urheber und Empfänger |
| Förderbedarf          | Förderplan 2025 und ärztliche Stellungnahme März 2026 | Eingang bei Schule, Fortschreibung und Umsetzung je Fach    |
| Mobbingvorwurf        | Elternmail und zwei benannte Mitschülerinnen          | Schulische Gesprächsvermerke und Schutzmaßnahmen            |
| Schulwechsel          | Empfehlung im Schreiben und Protokollauszug           | Zuständige Entscheidung, Anhörung und konkrete Zielschule   |

### 2. Fragen an Amalia und die Eltern

Wann erhielt Amalia das Video, welchen Kommentar fügte sie hinzu und an wen leitete sie es weiter? Wer kann den Streit vor der Aufnahme beschreiben? Welche Aufgaben fehlen seit dem Ausschluss? Welche Lehrkraft wusste wann von der ärztlichen Stellungnahme? Welche Gespräche fanden ohne schriftlichen Vermerk statt?

### 3. Dokumentenübergabe

| Dokument                             | Original oder Kopie           | Übergabevermerk                                |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Schulschreiben mit Umschlag          | Original                      | Scan, Rückgabe nach Termin                     |
| Ärztliche Stellungnahme              | Kopie                         | Eingang bei Schule nachzuweisen                |
| Chatexport                           | Vom Originalgerät zu erzeugen | Datei, Metadaten und Verwahrort protokollieren |
| Portalexport Aufgaben und Fehlzeiten | PDF-Ausdruck                  | Stand 2. Juni mit Uhrzeit                      |
| Förderplan                           | Kopie                         | Vollständigkeit und Unterschriften prüfen      |

### 4. Ergebnis des Termins

Festzuhalten sind die bestätigte Chronologie, noch fehlende Schulakten, die konkrete Beschulung bis zur nächsten Entscheidung, der Umgang mit dem Biologietest und das nächste versandfertige Schreiben. Rechtliche und tatsächliche Unsicherheiten bleiben getrennt sichtbar.